

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| République Française<br>Département des<br>Pyrénées- Orientales                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>Cabestany | EXTRAIT DU REGISTRE DU<br>CONSEIL MUNICIPAL DE LA<br>VILLE DE CABESTANY |
| Date de la convocation :                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26/06/2024                                                                                     |                                                                         |
| Date d'affichage de la convocation :                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26/06/2024                                                                                     |                                                                         |
| <b><u>Nombre de membres :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                         |
| Afférents au Conseil municipal :                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33                                                                                             | <b>SEANCE DU 02 JUILLET 2024</b>                                        |
| En exercice :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33                                                                                             |                                                                         |
| Ayant pris part à la délibération :                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32                                                                                             |                                                                         |
| Pour :                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32                                                                                             |                                                                         |
| Contre :                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                              |                                                                         |
| Abstention :                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                              |                                                                         |
| L'an deux mille vingt-quatre et le mardi deux juillet à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                         |
| Présents                                                                                                                                                                                                                                                              | Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCONI, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT. |                                                                                                |                                                                         |
| Ont donné procuration                                                                                                                                                                                                                                                 | Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Sara TOURNE à Jean VILA, Michel GONCALVES à Philippe GLEIZES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                         |
| Absents excusés                                                                                                                                                                                                                                                       | Jean-François REGNIER, Sara TOURNE, Michel GONCALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                         |
| Absents non excusés                                                                                                                                                                                                                                                   | Francisco FERNANDEZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                         |
| Secrétaire de séance                                                                                                                                                                                                                                                  | Thomas SOLOZABAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                         |

**AFFAIRE N°06 : EQUIPEMENT / SCOLARITE / SPORTS / CULTURE.**  
**Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau dans le cadre du projet « Désimperméabilisons les sols urbains » pour la phase travaux du projet de renaturation des cours d'écoles de Cabestany.**

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, rappelle que la Municipalité s'est engagée dans l'élaboration de son Projet de Ville 2040 (diagnostic confié à l'Agence d'Urbanisme Catalane - AURCA). Cette démarche s'inscrit dans la continuité de celle engagée en 2006 pour son Agenda 21, reconnu par l'Etat Agenda 21 local de France à deux reprises en 2010 et 2013.

La renaturation des cours d'écoles de la Commune répond aux enjeux identifiés dans le projet de ville et sont inscrites dans le plan d'action pluriannuel au titre de la stratégie énergétique communale. Ce plan d'action a été approuvé dans le contrat cadre signé avec la Région Occitanie en juin 2021 et la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée. Le déploiement de la stratégie énergétique globale a fait l'objet d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée à la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée (conseil municipal du 5 avril 2022). Elle s'appuie sur 3 dimensions :

- la verticalité avec notamment l'isolation globale des bâtiments,
- l'horizontalité avec l'installation de panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation collective,
- la superficie des cours d'écoles adjacentes par la suppression d'ilots de chaleur.

Il s'agit ainsi d'une stratégie globale et durable. La municipalité a choisi de démarrer par les groupes scolaires Buffon Chaplin et Prévert pour en faire des sites références afin de dupliquer la méthodologie et d'optimiser les travaux sur

2 autres groupes scolaires de la ville qui représentent un total de près de 7700 m2 de cours à renaturer.

Monsieur BERNARDIN rappelle les enjeux et finalités identifiés concernant la renaturation des cours d'écoles de Cabestany :

- L'imperméabilisation des cours d'école a longtemps été la seule pratique adoptée pour sa facilité de gestion. Aujourd'hui, la Commune a le recul nécessaire pour constater ce qu'a engendré l'imperméabilisation croissante des sols : ruissellement et pollution de l'eau de pluie, inondations, indisponibilité de la ressource en eau par manque de recharges des nappes, ilots de chaleur urbains. La Commune de Cabestany souhaite désimperméabiliser les sols de ses cours en apportant des solutions innovantes et davantage de végétalisation. Mais, il paraîtrait inconcevable de ne pas y associer les premiers usagers que sont les enfants. De même, pourquoi ne pas nourrir leur imagination en réfléchissant sur le genre et la mixité au sein même de leur cour d'école.
- Les eaux de ruissellement (toitures et cours) rejoignent le réseau en place, une perte d'eau considérable que la Commune souhaite se réapproprier et stoker.
- La Commune souhaite conduire un projet exemplaire prenant en compte tous les aspects liés au développement durable, l'éducation, la sensibilisation à l'environnement.

Les fonctions récréatives avec la création de différents espaces et jeux plus ou moins naturels permettant le développement des différentes fonctions attendues dans une cour d'école (psychomotrices, de coordination, de jeux d'équipe, de réflexion, d'ouverture sur l'environnement, de développement de l'imagination, la créativité, l'inventivité, de repos et d'apaisement, etc.).

La Maitrise d'œuvre a évalué le montant total des travaux pour les cours Prévert, Buffon et Chaplin à : 897 106 € HT.

Afin de financer ce projet, la Commune a déposé une demande de subvention selon le plan de financement suivant :

| Financeurs             | Montant (HT)        | Taux %      | Subvention obtenue (O/N) |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| Région                 | 224 276.00 €        | 25%         | En cours                 |
| Etat                   |                     |             |                          |
| Agence de l'eau        | 358 842.00 €        | 40%         | En cours                 |
| Département            |                     |             |                          |
| Département            | 102 720.00 €        | 11.50%      | Obtenue                  |
| Europe (FEDER, FEADER) |                     |             |                          |
| Autres (préciser...)   |                     |             |                          |
|                        |                     |             |                          |
| Autofinancement        | 211 268.00 €        | 23.50%      |                          |
| <b>MONTANT TOTAL</b>   | <b>897 106.00 €</b> | <b>100%</b> |                          |

**Madame la Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.**

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES.**

**1°) AUTORISE à l'unanimité** Madame la Maire à solliciter une subvention auprès de l'Agence de l'eau dans le cadre du projet « Désimperméabilisons les sols urbains » pour la phase travaux du projet de renaturation des cours d'écoles de Cabestany., selon le plan de financement présenté ci-dessus.

**2°) DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

**EXTRAIT CONFORME**

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La Maire</b>                                                                   |  | <b>Le secrétaire de séance</b>                                                      |
|  |                                                                                    |  |
| <b>Edith PUGNET</b>                                                               |                                                                                    | <b>Thomas SOLOZABAL</b>                                                             |

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérécours citoyens" accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 05 juillet 2024